

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1009أ) - فرع الأنظمة والشبكات (1109) المعدل : (6)
المادة : القانون
المستندات المسموح بها : لا شيء
المدة : ساعة ونصف

I - عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية: (4علامات)

قام "سامر" البالغ من العمر ستة عشر عاماً والذي يعتبر من مستخدمي شبكة الإنترنت، بعدة عمليات شراء وتعاقد عبر الإنترنت: من العمليات البسيطة التي قام بها: شراء أطعمة وبعض الاسطوانات والكتب. وبعد فترة قام بشراء سيارة. إضافة الى ذلك، قام بخرق عدة مواقع الكترونية عائدة الى بعض الادارات الرسمية.

أ- ما هو مصير العقود التي قام بها سامر عبر الإنترنت؟ هل يعتبر عمله قانونياً؟

ب- ما هو نوع الجرم المرتكب من قبل سامر وما هي أركانه وعقوبته؟ وهل إن إختراق مواقع رسمية للدولة يعتبر جريمة؟

II - اختر سؤالين من كل مجموعة: (4علامات/سؤال)

(المجموعة الأولى)

السؤال الأول: عَرّف ما يلي:

أ- التفتيش المعلوماتي ب- إتفاقية الويبو ج- محفظة النقود الالكترونية د- العرض على الإنترنت

السؤال الثاني: أجب بصح أم خطأ مبرراً الجواب:

- أ- إن إساءة استعمال الحق بالوصول إلى شبكة الإنترنت أو إلى نظام كومبيوتر آخر لا يعتبر فعلاً جرمياً.
ب- إن مجرد نقر مستخدم الإنترنت بواسطة الفأرة على أيقونة القبول على شاشة الكومبيوتر يفيد بقبوله إتمام الصفقة وإبرام العقد المطلوب.
ج- يمكن للمتعاقد الالكتروني العدول عن العقد في أي وقت.
د- إن إفشاء المفتاح السري لا يعتبر فعلاً جرمياً.

السؤال الثالث: تحدث عن أصول وقواعد الاعتراض على الدفع الالكتروني عن طريق الاستعانة بواسطة شخص؟

(المجموعة الثانية)

السؤال الأول:

أ- ما المقصود بالنقود الالكترونية وكيف يتم الدفع بواسطتها؟

ب- ما هي مزايا وسائل الدفع الالكتروني؟ وما هي عيوبها؟

السؤال الثاني: ما الفرق بين العقد الالكتروني والعقد العادي؟

السؤال الثالث: عَرّف التوقيع الالكتروني، وتحدث عن شروطه القانونية، وما هي الاستثناءات على مبدأ الصيغة الخطية؟

I – TRAITER OBLIGATOIREMENT LE CAS JURIDIQUE SUIVANT:

"Samer", âgé de seize ans et considéré comme l'un des utilisateurs de l'Internet, effectue plusieurs contrats d'achat sur internet: dont quelques opérations simples telles que l'achat de nourriture, de quelques CD et de livres. Et après un certain temps, il achète une voiture. En outre, il a violé plusieurs sites web appartenant à certaines administrations officielles.

- a - Quel est le sort des contrats effectués par Samer en ligne? Est-ce que cet acte est légal?
 b - Quel est le type d'infraction commise par Samer? Quels sont ses éléments et quelle est sa sanction? Est-ce que la violation des sites officiels de l'Etat est considérée comme un crime?

II – TRAITER SEULEMENT DEUX QUESTIONS DE CHACUN DES GROUPES SUIVANTS : (4 pts/question)**-Groupe I-****Question n°1: Définir ce qui suit:**

- a- Le piégeage informatique. b- La convention WEBO.
 c- Le porte-monnaie électronique. d- L'offre sur Internet.

Question n°2: Répondre par VRAI ou FAUX en justifiant la réponse.

- a) La mauvaise manipulation dans l'accès à Internet ou à un autre système d'informatique n'est pas considérée comme un crime.
 b) Le fait que l'internaute clique sur l'icône de l'acceptation sur un écran d'ordinateur montre son consentement sur cette opération et la conclusion du contrat.
 c) le contractant électronique peut résilier le contrat à tout moment.
 d) La divulgation du mot de passe n'est pas considéré comme un crime.

Question n°3: Présenter les formalités et les principes d'opposition au paiement électronique par l'intermédiaire d'une personne.**-Groupe II-****Question n°1:**

- a) Qu'entend-on par monnaie électronique, et comment les paiements sont-ils effectués avec?
 b) Quels sont les avantages des moyens de paiement électronique? Et quels sont ses inconvénients?

Question n°2: Quelle est la différence entre le contrat électronique et le contrat ordinaire?**Question n°3: Définir la signature électronique et parler des ses conditions juridiques et dire quelles sont les exceptions au principe de la preuve écrite?****I – TREAT OBLIGATORY THE FOLLOWING CASE OF LAW:**

"Samer", sixteen years old considered one of the users of the Internet, made several purchase transactions through the Internet: Some of the simple operations that he performed was buying food, some CDs and books. And after a while he bought a car. In addition to this, he has violated several websites belonging to some official services.

- a - What happens to contracts made by Samer through the internet? Is this act considered legal?
 b - What type of offense is committed by Samer? What are its elements and its sanction? Does the violation of the official sites of the state is considered a crime?

II – TREAT ONLY TWO QUESTIONS OF EACH OF FOLLOWING GROUPS**-Group I-****Question n°1: Define the following expressions:**

- a- Trapping computer. b- The convention WEBO.
 c- E-Wallet. d- The offer on Internet.

Question n°2: Answer by TRUE or FALSE and justify your answer.

- a) The misuse of the right to access to Internet or another computer software is not considered a crime.
 b) The fact that the user clicks the mouse on the icon of the acceptance of a computer screen shows the consent on this transaction and the contract.
 c) The e-contractor may terminate the contract at any time.
 d) Revelation of password is not considered as a crime.

Question n°3: Talk about the basics and elements of opposition to electronic payment via a person?**-Group II-****Question n°1:**

- a) What is meant by the electronic money, and how payments are done through it?
 b) What are the advantages and disadvantages of the electronic payment?

Question n°2: What is the difference between the e- contract and the ordinary contract?**Question n°3: Define the electronic signature and talk about its legal conditions. What are the exceptions to the principle of written proof?**